

TEMA 6. La recaudación en vía ejecutiva. Normas generales

► **ACTUALIZACIÓN 2026 · TEMA 6: sin cambios normativos de fondo respecto de 2025. Para la inembargabilidad (art. 27.2 ET y 607 LEC), el SMI 2026 es de 1.221 €/mes — 17.094 €/año (RD 126/2026).**

ÍNDICE DEL TEMA

1. 1. LA RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA
2. 2. NORMAS GENERALES
3. 2.1. COMENTARIOS INTRODUCTORIOS
4. 2.2. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y TÍTULOS 5. 3. LA PROVIDENCIA DE APREMIO
6. 4. OPOSICIÓN Y EFECTOS
7. 5. EL EMBARGO DE BIENES
8. 5.1. LA EJECUCIÓN FORZOSA
9. 5.2. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
10. 5.3. LAS MEDIDAS CAUTELARES
11. 5.4. ACTUACIONES PREVIAS DE INFORMACIÓN Y DEBERES DE COLABORACIÓN CON 12. 5.5. PRÁCTICA DEL EMBARGO
13. 5.6. DEPÓSITO DE LOS BIENES EMBARGADOS
14. 5.7. INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO
15. 5.8. PAGO DE LAS DEUDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
16. 6. ENAJENACIÓN DE BIENES: MODALIDADES
17. 6.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA ENAJENACIÓN DE BIENES
18. 6.2. FORMAS DE ENAJENACIÓN DE BIENES EMBARGADOS
19. 7. CRÉDITOS INCOBRABLES
20. 8. TERCERÍAS
21. 8.1. CLASES DE TERCERÍAS
22. 8.2. PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE LAS TERCERÍAS
23. 8.3. TRAMITACIÓN
24. 8.4. RESOLUCIÓN

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE TEMA?

Cuando el deudor no paga en periodo voluntario, la TGSS inicia la vía ejecutiva. Este tema estudia el procedimiento completo: desde la Providencia de Apremio hasta la subasta de bienes. El orden de embargo y los motivos de oposición son preguntas clásicas de test.

Palabras clave: *Providencia de Apremio · Embargo · Subasta · Oposición · Bienes inembargables · Crédito incobrable*

Iniciación y títulos ejecutivos. La providencia de apremio.

Oposición y efectos. El embargo de bienes. Enajenación de bienes: modalidades. Créditos incobrables. Tercerías.

1. LA RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA

La recaudación ejecutiva es la actividad desplegada por la Administración para hacer efectivos sus créditos y derechos, una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso sin que se haya producido el cumplimiento por parte de los sujetos responsables.

El procedimiento de recaudación ejecutiva, en el ámbito de la Seguridad Social, ha sido en los últimos años objeto de una importante evolución normativa que arranca de la regulación contenida en la LGSS de 1974 y culmina en la actualmente vigente, recogida por los artículos 37 a 41 de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por

Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en adelante, TRLGSS), desarrollados por los artículos 84 a 135 del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social), aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (RGRSS) y completados por la Orden

TAS/1562/2005, de 25 de mayo de 2005.

En la actualidad, el procedimiento de recaudación de los derechos y recursos de la

Seguridad Social se encuentra homologado de forma plena al procedimiento general de recaudación de recursos del Estado, cuya regulación, por otra parte, resulta de aplicación supletoria (disp. final primera del RGRSS), si bien debe tenerse presente que la Ley

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no resulta de aplicación directa dado que, según el artículo 247 del TRLGSS, quedan excluidos de ese régimen jurídico los actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social y la propia

Ley 39/2015 establece disp. adicional primera. 2.b) que los mismos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015.

No obstante, en materia de cómputo de plazos, de notificaciones y de recursos contra dichos actos, los artículos 8, 9 y 46 del vigente RGRSS remiten directamente a la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

El titular de la actividad recaudadora es la Tesorería General de la Seguridad Social

(TGSS), a la que se atribuye competencia exclusiva para el desarrollo y la resolución de las incidencias del procedimiento recaudatorio también en vía de apremio (arts. 21 del TRLGSS y 2 del RGRSS). Sin perjuicio de ello, la ley prevé expresamente la posibilidad de que la TGSS concierte los servicios de recaudación ejecutiva que se consideren convenientes, con otras administraciones —especialmente la de Hacienda— o con particulares.

En materia de recaudación en vía de apremio, las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social (URE), cuyo ámbito territorial de actuación determina el director general de la TGSS, han de llevar a cabo las actuaciones tendentes al aseguramiento de la ejecución forzosa o a la regularización del pago por el sujeto responsable, así como las demás funciones recaudatorias en vía ejecutiva que se atribuyen a la TGSS, y que no estén asignadas expresamente a otros órganos de la misma, sin perjuicio

de las demás funciones que el director general pueda atribuirle.

Por su parte, la URL de ámbito estatal, con sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional, lleva de forma centralizada la tramitación de las funciones que le encomiende el subdirector general de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de

Recaudación, relativos al seguimiento y coordinación de la actuación de las demás Ures.

No obstante, cuando lo requiera la especialidad y complejidad de las funciones recaudatorias, o por razones del ámbito geográfico de su ejercicio o del sujeto responsable, el director general de la TGSS puede autorizar la gestión centralizada de determinadas funciones recaudatorias en la Subdirección General competente, Dirección Provincial,

Administración o URE de la Seguridad Social que el mismo designe y en los términos y condiciones que establezca.

2. NORMAS GENERALES

2.1. COMENTARIOS INTRODUCTORIOS

De acuerdo al artículo 6 del RGRSS, en el ámbito de la gestión recaudatoria se distinguen dos periodos de recaudación: voluntario y ejecutivo.

El periodo voluntario se inicia en la fecha de comienzo del plazo reglamentario y se prolonga, de no mediar pago u otra causa de extinción de la deuda, hasta la emisión de la providencia de apremio.

El periodo ejecutivo se inicia con la emisión de dicha providencia, salvo los casos en que sea de aplicación el procedimiento de deducción.

Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso sin pago de la deuda, se han de aplicar los correspondientes recargos y comienza el devengo de los intereses de demora, sin perjuicio de que estos últimos solo sean exigibles en el periodo de recaudación ejecutiva.

Concluye el procedimiento de recaudación, tanto en periodo voluntario como en vía ejecutiva, en los casos de anulación o extinción del débito perseguido (art. 6, apartados 1,

2 y 4 del RGRSS).

El cómputo de los plazos y la práctica de notificaciones se rigen por la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las particularidades que se contienen en los artículos 8 y 9 del RGRSS, de modo que, cuando los plazos reglamentarios se establezcan por días y siempre que no se exprese otra cosa, se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados,

domingos y festivos. Cuando tales plazos reglamentarios se señalen por días naturales o se fijen por meses o años, si el último día de plazo es inhábil, se entenderá que finaliza el anterior día hábil del plazo de que se trate.

2.2. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y TÍTULOS

EJECUTIVOS

Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquieran firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación en los casos en que estas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, se inicia el procedimiento de apremio mediante la emisión de la providencia de apremio, en la que se ha de identificar la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente.

La providencia de apremio, emitida por el órgano competente, constituye el título ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio por la TGSS y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los sujetos obligados al pago de la deuda.

En la notificación de la providencia de apremio se advertirá al sujeto responsable de que si la deuda exigida no se ingresa dentro de los quince días siguientes a su recepción o publicación serán exigibles los intereses de demora devengados y se procederá al embargo de sus bienes

No obstante, conviene tener en cuenta las especialidades en relación con

Administraciones públicas ya que, con carácter general, no procede iniciar procedimiento de apremio, sino el de deducción, pues solo es posible la vía de apremio cuando la ley prevea que pueden ostentar la titularidad de bienes embargables, si bien, en este último supuesto, y una vez definitiva en vía administrativa la providencia de apremio, el órgano competente de la TGSS ha de acordar la retención en favor de la Seguridad Social sobre el importe que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se deba transferir a la entidad deudora, sin perjuicio de la continuación del procedimiento de apremio sobre los bienes embargables hasta completar el cobro de los débitos.

En base a las previsiones del artículo 38 del TRLGSS y normativa complementaria, se pueden sintetizar las normas que caracterizan el procedimiento de apremio en las siguientes:

- a) Es un procedimiento exclusivamente administrativo.
- b) Es competente para entender del mismo y resolver todas sus incidencias la TGSS, en su condición de titular de la función recaudatoria en el sistema de la Seguridad Social (arts. 21 del TRLGSS y 2 del RGRSS).
- c) El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y una vez iniciado solamente se suspenderá en los casos y en la forma previstos legal y reglamentariamente.
- d) Determina la aplicación automática de recargo e intereses de demora, según proceda.
- e) Las costas y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva son siempre a cargo del sujeto responsable del pago.

Se consideran costas los siguientes gastos (art. 127 del RGRSS):

- Los de investigación y averiguación de los elementos que integran el patrimonio del deudor.
- Los derechos de peritos y demás honorarios que deban realizarse a personas que intervengan en el procedimiento, como los devengados con ocasión de valoraciones y enajenaciones de los bienes embargados.
- Las tasas y derechos arancelarios que deban abonarse por la expedición de copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse para la adecuada tramitación del procedimiento, salvo que se aporten por registros y protocolos que los faciliten de forma gratuita.
- Los producidos por el depósito y administración, en su caso, de los bienes embargados, incluyendo el desmontaje, embalaje, acondicionamiento, transporte, almacenaje, custodia, entretenimiento y conservación.
- Aquellos otros gastos imprescindibles para la ejecución, previa autorización de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente, incluidos los que se deriven de las publicaciones de anuncios de subastas en medios de comunicación de gran difusión o publicaciones especializadas

No podrán incluirse como costas del procedimiento de apremio los gastos ordinarios de los órganos y unidades de la Administración de la Seguridad Social.

3. LA PROVIDENCIA DE APREMIO

Según establece el artículo 84 del RGRSS la providencia de apremio, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a la distribución de competencias establecida, deberá contener al menos los siguientes datos:

- a) Datos identificativos del sujeto responsable del ingreso de las deudas.

b) Concepto e importe de la deuda pendiente de ingreso por principal y recargo, así como período a que corresponde.

c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, en las circunstancias previstas en el artículo siguiente.

d) Fecha en que se expide.

e) Advertencia expresa de que si el pago no se efectúa dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación, serán exigibles los intereses de demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso.

f) Advertencia de que, una vez firme en vía administrativa la providencia de

apremio sin que se haya efectuado el ingreso, se procederá a la ejecución administrativa de las garantías existentes y, en su caso, al embargo de los bienes del apremiado, en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas del procedimiento que se hayan causado y se prevea que se causen hasta la fecha de ingreso o de la adjudicación a favor de la

Seguridad Social, en los términos establecidos en este reglamento.

g) Expresa mención de que contra la providencia de apremio solamente será admisible recurso de alzada basado en los motivos enumerados en el artículo

86, debidamente justificados.

En todo caso, la omisión de la providencia de apremio determina la improcedencia de la vía ejecutiva.

De acuerdo con el artículo 85 del RGRSS, se ha de dictar providencia de apremio, sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación, en los siguientes casos:

a) Falta de ingreso de la totalidad o de alguna de las aportaciones que integran la cuota, respecto de trabajadores dados de alta e incluidos en los documentos de cotización presentados en plazo reglamentario, cuando la deuda estuviese correctamente liquidada.

b) Falta de ingreso de las cuotas relativas a trabajadores en alta en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y de las cuotas fijas de convenios especiales, del régimen especial de los trabajadores del mar y de los sistemas especiales para trabajadores por cuenta ajena agrarios y para empleados de hogar, establecidos en el régimen general de la Seguridad Social, así como de cualquier otra cuota fija que pudiera establecerse.

En el resto de los casos, se dicta providencia de apremio cuando haya transcurrido, sin pago de la deuda, el plazo fijado en la reclamación de deuda o el acta de liquidación y estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa.

Consecuencia directa de la falta de ingreso dentro del respectivo plazo reglamentario es la aplicación del recargo correspondiente y el devengo de intereses de demora, que se han de ingresar junto con las deudas sobre las que recaigan, salvo que el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la Administración, sin que la misma actúe en calidad de empresario (art. 28 del TRLGSS), en la forma siguiente:

- Los intereses de demora por las deudas con la Seguridad Social serán exigibles, en todo caso, si no se hubiese abonado la deuda una vez transcurridos quince días naturales desde la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del procedimiento de deducción.

Asimismo serán exigibles dichos intereses cuando no se hubiese abonado el importe de la deuda en el plazo fijado en las resoluciones desestimatorias de los recursos presentados contra las reclamaciones de deuda o actas de liquidación, si la ejecución de dichas resoluciones fuese suspendida en los

trámites del recurso contencioso-administrativo que contra ellas se hubiese interpuesto.

- Los intereses de demora exigibles serán los que haya devengado el principal de la deuda desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y los que haya devengado, además, el recargo aplicable en el momento del pago, desde la fecha en que, según el apartado anterior, sean exigibles.

El artículo

11 del RGRSS establece que el recargo aplicable a dicho principal devengará intereses de demora sólo desde el vencimiento del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio

- El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de devengo, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.

4. OPOSICIÓN Y EFECTOS

Las personas contra las que se hubiese despachado providencia de apremio por deudas a la Seguridad Social pueden formular recurso de alzada en forma y plazo previstos en la legislación común sobre procedimiento administrativo (art. 46 del RGRSS).

En consecuencia, de acuerdo con los artículos 121, y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso puede interponerse ante el órgano que dictó la providencia de apremio, o ante el superior jerárquico, que será el competente para resolver, en el plazo del mes siguiente a su notificación.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de 3 meses, debiéndose entender desestimado una vez transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución expresa.

En el recurso de alzada contra la providencia de apremio, se dan dos notas características. La primera consiste en que solo cabe por causas basadas, como son (art.

38.3 del TRLGS):

- a) Pago.
- b) Prescripción.
- c) Error material o aritmético en la determinación de la deuda.
- d) Condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento.

e) Falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que estas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

La segunda nota consiste en que la interposición de recurso suspende el procedimiento de apremio, sin necesidad de la presentación de garantía, hasta la notificación de su resolución.

Si los interesados formularan recurso de alzada o contencioso-administrativo contra actos dictados en el procedimiento ejecutivo distintos de la providencia de apremio, el procedimiento de apremio no se suspenderá si no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval suficiente o se consigna su importe, incluidos el recargo, los intereses devengados y un 3 por ciento del principal como cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la

Seguridad Social

5. EL EMBARGO DE BIENES

5.1. LA EJECUCIÓN FORZOSA

La ejecución forzosa implica el embargo y realización de los bienes del deudor o su adjudicación a la TGSS. En este sentido, el artículo 38.5 del TRLGSS dispone que la ejecución contra el patrimonio del deudor se efectúa mediante el embargo y la realización del valor o, en su caso, la adjudicación de bienes del deudor a la TGSS.

Una vez firme en vía administrativa la providencia de apremio sin que se haya efectuado el ingreso, el recaudador ejecutivo instará la ejecución de las garantías existentes y, en su caso, procederá al embargo de los bienes y derechos del responsable para el cobro forzoso de la deuda, mediante su enajenación o adjudicación a la Tesorería General de la Seguridad

Social.

Para proceder contra los bienes y derechos del responsable, se acumularán en un solo procedimiento las providencias de apremio que se hubieran dictado contra éste, sin perjuicio de que, cuando las circunstancias del procedimiento lo exijan, se proceda a la segregación de las providencias acumuladas.

Las actuaciones del procedimiento de apremio para el cobro de la deuda podrán prever un incremento sobre la cuantía exigible de hasta un 10 por ciento, en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del efectivo cobro. La previsión de costas nunca podrá superar el tres por ciento del importe de la deuda.

Si como consecuencia de las actuaciones de ejecución forzosa se produjese un exceso de cobro respecto del importe de la deuda apremiada, la Tesorería General de la Seguridad

Social, conforme a la distribución de competencias que tenga establecida, procederá a la inmediata restitución del sobrante al apremiado o, en su caso, a quien conste como titular del bien o derecho en cuya ejecución se haya producido, salvo que medie embargo u orden de retención.

Art. 87 RD 1415/2004

5.2. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

1. Cuando el cumplimiento de la deuda estuviera garantizado mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía personal o real, se procederá inmediatamente a exigir

el pago al garante o a ejecutar la garantía dada por el procedimiento administrativo de apremio regulado en este reglamento.

No obstante, si el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social estimara insuficiente o desproporcionada la garantía constituida, podrá proceder, sin esperar a su ejecución, al embargo de otros bienes del deudor.

2. Si la garantía consistiera en aval, fianza u otra garantía personal, se instará del garante el pago de la deuda hasta el límite del importe garantizado, y se le prevendrá expresamente que de no realizar el pago en el plazo fijado se procederá contra sus bienes.

3. Si la garantía consistiera en prenda, hipoteca u otra de carácter real constituida por o sobre bienes o derechos del deudor, susceptibles de enajenación forzosa, se procederá a enajenarlos con preferencia a otros bienes del deudor, por el procedimiento establecido para la enajenación de bienes embargados de similar naturaleza, sin necesidad de previa anotación preventiva de embargo.

En la ejecución de la garantía hipotecaria por el procedimiento administrativo de apremio, el tipo para la subasta y la oferta mínima para el concurso podrán fijarse de acuerdo con las reglas previstas en este

reglamento y con independencia del precio en que se haya tasado el bien al tiempo de constituir la hipoteca.

4. Si la garantía consistiera en dinero consignado o depositado en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso en el plazo de 24 horas. Si el depositario es la propia

Administración de la Seguridad Social, se aplicará la cantidad consignada o depositada a cancelar la deuda, y si lo fuera otra Administración pública, se instará de ella su entrega presentando copia de la providencia de apremio y aplicándose el importe entregado a la cancelación de la deuda.

Art. 88 RD 1415/2004

5.3. LAS MEDIDAS CAUTELARES

En el marco de la actividad recaudatoria, el artículo 37 del TRLGSS autoriza a la TGSS la adopción de medidas cautelares de carácter provisional, para asegurar el cobro de las deudas de la Seguridad Social, cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se puede ver frustrado o gravemente dificultado, con las siguientes especialidades:

Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

2. La medida cautelar podrá consistir en alguna de las siguientes:

a) Retención del pago de devoluciones de ingresos indebidos o de otros pagos que deba realizar la Tesorería General de la Seguridad Social, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda.

La retención cautelar total o parcial de una devolución de ingresos indebidos deberá ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de devolución.

b) Embargo preventivo de bienes o derechos. Este embargo preventivo se asegurará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito de los bienes muebles embargados.

c) Cualquiera otra legalmente prevista.

3. Cuando la deuda con la Seguridad Social no se encuentre liquidada pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago, y siempre que corresponda a cantidades determinables por la aplicación de las bases, tipos y otros datos objetivos previamente establecidos que permitan fijar una cifra máxima de responsabilidad, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, previa autorización, en su respectivo ámbito, de sus directores provinciales o, en su caso, de su Director General o autoridad en quien deleguen.

4. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán, aun cuando no haya sido pagada la deuda, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime suficiente.

Las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. En otro caso, se levantarán de oficio, sin que puedan prorrogarse más allá del plazo de seis meses desde su adopción.

5. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda con la Seguridad Social que corresponda exigir por actividades y trabajos lucrativos ejercidos sin establecimiento cuando los trabajadores no hayan sido afiliados o, en su caso, no hayan sido dados de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

Asimismo, podrán intervenir los ingresos de los espectáculos públicos de las empresas cuyos trabajadores no hayan sido afiliados ni dados de alta o por los que no hubieran efectuado sus cotizaciones a la Seguridad Social.

5.4. ACTUACIONES PREVIAS DE INFORMACIÓN Y DEBERES DE COLABORACIÓN CON

LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN

Con carácter previo al embargo, se precisa concretar los bienes y derechos del deudor susceptibles de embargo. A tal fin, las Ures han de iniciar sus labores de indagación y búsqueda, a cuyo efecto el artículo 89 del RGRSS prevé que, a

requerimiento de dichas unidades, han de facilitar información sobre los bienes y paradero del responsable de la deuda:

- a) La Administración de la Seguridad Social y demás Administraciones públicas.
- b) Los registros públicos.
- c) Las entidades y personas públicas o privadas obligadas por ley a aportarla, en los términos regulados en el artículo 40 del TRLGSS.
- d) El propio responsable del pago.

Si el deudor apremiado no hiciera manifestación de sus bienes, no podrá estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación que se debe observar en el embargo de bienes, en relación con los bienes y derechos no señalados.

A su vez, el artículo 40 del TRLGSS establece el deber de información por entidades financieras, funcionarios públicos y profesionales liberales en los siguientes términos:

a) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuenta, valores u otros bienes de deudores a la Seguridad Social en situación de apremio, están obligadas a informar a la TGSS y cumplir los requerimientos que le sean hechos por la misma en ejercicio de sus funciones recaudatorias, con carácter general o individualizado, sin posibilidad de ampararse en el secreto bancario.

b) Los funcionarios públicos y profesionales oficiales vienen obligados a colaborar y suministrar toda clase de información, objeto o no de tratamiento automatizado, siempre que sea útil para la recaudación de recursos de la

Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, salvo que sea aplicable:

- El secreto del contenido de la correspondencia.
- El secreto de los datos que se haya suministrado a la Administración pública para una finalidad exclusivamente estadística.
- Datos privados no patrimoniales que conozcan los profesionales por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o a la intimidad personal o familiar de las personas, o se trate de datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

La cesión de los datos de carácter personal, objeto de tratamiento automatizado, que se deba efectuar a la TGSS, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva recaudación de los recursos del Sistema, no precisa del requerirá consentimiento del afectado.

Respecto a la obligación de información de entidades financieras, el artículo 90 del RGRSS establece:

1. La solicitud de información que se refiera a movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamo y créditos y demás operaciones activas o pasivas de bancos, cajas de

ahorro, cooperativas de crédito y de cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio exigirá la autorización previa del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente.

La solicitud de información que se requiera para llevar a cabo el embargo de dinero depositado a la vista en cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación podrá incluir, entre otros extremos, el número de cada una de las cuentas corrientes y el saldo correspondiente.

2. Los requerimientos sobre movimientos de las operaciones a que se refiere el apartado anterior se formularán con indicación de las circunstancias siguientes:

a) Identificación del deudor, expresando el nombre y apellidos o razón social, su número o código de identificación fiscal, o cualquier otro dato que permita su individualización a la entidad financiera.

b) Clase de operaciones objeto de la investigación que se requiere, especificándose si se trata de movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas o pasivas de banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito y de la persona física o jurídica dedicada al tráfico bancario o crediticio a la que se requiere.

c) Período a que están referidos las operaciones que se requieren.

3. Los informes y requerimientos a que se refieren los apartados precedentes deberán ser cumplimentados en el plazo máximo de 10 días, salvo cuando las circunstancias del caso requieran, a criterio del órgano de recaudación, la fijación de un plazo superior al efecto.

5.5. PRÁCTICA DEL EMBARGO

Recabada la información necesaria, localizados y señalados los bienes susceptibles de embargo, su práctica se debe sujetar a las reglas previstas en el artículo 91 del RGRSS a cuyo tenor:

a) En primer lugar se embargan bienes del apremiado en función de la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de esta.

b) Cuando no resulte posible la aplicación del criterio indicado, el embargo de bienes del apremiado se ha de sujetar al orden establecido en el artículo 592, apartados 2 y 3 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, de 7 de enero (LEC).

c) A solicitud expresa del deudor, que se ha de consignar en la diligencia de

embargo, se puede alterar el orden de prelación indicado, si los bienes señalados garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y celeridad que los bienes a trabar con carácter preferente.

No obstante, hay que tener en cuenta las reglas sobre inembargabilidad de ciertos bienes como las limitaciones al embargo previstas en el artículo 92 del RGRSS, a cuyo tenor:

a) No pueden ser objeto de embargo los bienes exceptuados en los artículos 605 y 606 de la LEC citada, o por otras disposiciones con rango de ley.

b) El primero de los preceptos indicados relaciona los bienes absolutamente inembargables y el segundo los bienes inembargables con ciertas particularidades como el mobiliario, menaje de casa, ropas del ejecutado y su familia; los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado; los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente establecidas; las cantidades expresamente inembargables por ley y los bienes y cantidades declarados inembargables por tratados ratificados por España.

c) A efectos de embargo de salarios, sueldos, pensiones, retribuciones o sus equivalentes y de prestaciones económicas reconocidas al deudor por la

Seguridad social o por cualquier organismo o entidad pública, se ha de estar a lo dispuesto en los artículos 27.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 607 de la

LEC.

d) El artículo 27.2 del ET declara inembargable, en su cuantía, el salario mínimo interprofesional. Por su parte, el artículo 607 de la LEC, después de declarar inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, establece su embargabilidad cuando sean superiores, conforme a la siguiente escala:

- Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional (SMI), el 30%.
- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente 3 veces el SMI, el 50%.
- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente 4 veces el SMI, el 60%.
- Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente 5 veces el SMI, el 75 %.
- Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 %.

La práctica del embargo de los posibles bienes del apremiado se realiza mediante diligencia de embargo de acuerdo con el artículo 93 del RGRSS, conforme al cual:

- a) Por cada actuación de embargo se procede a practicar una diligencia de embargo.
- b) La diligencia de embargo se ha de notificar al apremiado y al cónyuge cuando se trate de bienes que formen parte de la sociedad de gananciales, sin perjuicio de lo dispuesto específicamente para el embargo de bienes inmuebles.
- c) Tratándose de embargo de bienes inmuebles, la diligencia de embargo se ha de notificar al deudor, a su cónyuge, a los terceros poseedores, a los acreedores hipotecarios y a los anotantes anteriores. En dicho acto se requerirá al deudor la entrega de los títulos de propiedad a efectos de la valoración y, en

su caso, inmatriculación o inscripción de la finca embargada.

d) En caso de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito, ahorro o financiación, el mandamiento de embargo, tanto si es objeto de presentación física como si es remitido por medios telemáticos, puede incluir la totalidad de los intereses de demora exigibles hasta la fecha prevista para el ingreso de los importes retenidos, advirtiéndose al deudor en la notificación del embargo de esta circunstancia.

La diligencia de embargo en caso de cuotas de participación de bienes poseídos proindiviso se limitará a la cuota de participación del deudor y se notificará a los condominios.

5.6. DEPÓSITO DE LOS BIENES EMBARGADOS

El embargo de bienes del apremiado puede hacer necesario el depósito de los mismos, que se efectúa preferentemente en los lugares o entidades en que se encuentren al ser trabados si, a juicio del recaudador ejecutivo, ofrecen garantía de seguridad y solvencia; en otro caso, en los lugares previstos en el artículo 107 del

RGRSS, como son:

- a) Locales de la propia TGSS destinados al efecto.
- b) Locales de otros entes públicos o empresas privadas dedicados habitualmente a actividades de depósito, siempre que reúnan condiciones para ello.
- c) En defecto de los anteriores, en locales de personas físicas o jurídicas, distintas del deudor, que ofrezcan esas garantías de seguridad y solvencia, previa designación de aquellas como depositarios.

d) Excepcionalmente, en los propios locales donde estuvieran ubicados, cuando se trate de bienes de difícil o costoso transporte, procediéndose en caso necesario a su precinto o a la adopción de medidas que garanticen su seguridad e integridad.

El depositario, sea un tercero o el propio apremiado, está obligado a custodiar y conservar los bienes embargados, a exhibirlos cuando la URE lo disponga y a entregarlos a la persona que el recaudador ejecutivo designe.

Cuando al depositario se le nombre también administrador de los bienes, sus funciones comprenderán las habituales de gestión de bienes y negocios, debiendo ingresar en las cuentas de la TGSS las cantidades resultantes de dicha gestión. En este último caso, el nombramiento se realiza por el director Provincial de la TGSS.

Como contrapartida de las obligaciones expuestas, el depositario tiene derecho a

la retribución convenida por la prestación de sus servicios y al reintegro de los gastos que haya soportado por razón del depósito, salvo cuando se trate del propio deudor o de un ente público.

5.7. INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO

En caso de incumplimiento de las órdenes de embargo por el deudor y por cualquier otra persona física o jurídica obligada a colaborar en el embargo, así como de obstrucción o inhibición en la práctica de dichas órdenes, la Dirección Provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social realizará o promoverá las actuaciones pertinentes, incluido en su caso el ejercicio de las acciones penales que procedan.

Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo practicado por la Tesorería General de la Seguridad

Social, colaboren o consientan en el incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de dichos bienes, serán responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar. A estos efectos, el pagador de sueldos, salarios, pensiones o créditos embargados tendrá la consideración de depositario. (Art. 94 RGRSS)

El depositario de bienes embargados es responsable solidario de la deuda hasta el límite del importe en que estén valorados los bienes embargados cuando colabore o consienta en su levantamiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir (art. 109.4 del RGRSS).

5.8. PAGO DE LAS DEUDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO

Aunque esté desarrollándose el procedimiento de apremio, el artículo 19.4 del

RGRSS prevé que el pago realizado extingue la deuda correspondiente y libera a los responsables, siempre que se realice con los requisitos exigidos en dicho reglamento.

En la misma dirección, el artículo 95 del RGRSS establece que tan pronto como se haya satisfecho en su totalidad la deuda objeto de apremio, el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social ha de alzar los embargos que pudieran subsistir para la ejecución forzosa de dicha deuda, acordar su entrega al apreciado o, en su caso, a quien conste como titular del bien o derecho objeto de enajenación, y dirigir los oportunos mandamientos de cancelación de las anotaciones de embargo que pudieran haberse practicado en los registros públicos.

Para que el pago efectuado por el deudor en el procedimiento de apremio, además de extinguir la obligación, implique liberación de los bienes aprehendidos, es necesario que cubra la deuda apremiada por entero, es decir, principal, intereses, recargos y costas, y haya tenido lugar antes de la adjudicación de los bienes, porque en otro caso, el pago no puede perjudicar los derechos del adjudicatario.

6. ENAJENACIÓN DE BIENES: MODALIDADES

El RGRSS dedica el capítulo III, de su título III (arts. 110 a 126), a la enajenación de los bienes embargados, distinguiendo tres fases o momentos: actuaciones previas, formas de enajenación y actuaciones posteriores a la enajenación de bienes.

6.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA ENAJENACIÓN DE BIENES

Una vez embargados y, en su caso, depositados los bienes se procede a su valoración por los órganos recaudadores u otros servicios técnicos que designe la TGSS, con referencia a los precios del mercado y los criterios habituales de valoración, comunicándose el resultado de la valoración al deudor a efectos de presentar valoración contradictoria, caso de discrepancia, en el plazo de 15 días ampliables cuando las circunstancias lo aconsejen.

Si la diferencia entre ambas valoraciones no excede del 20 % de la menor, se estima como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la URE ha de solicitar de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles la designación de perito tasador, que ha de realizar nueva valoración en plazo no superior a 15 días desde su designación.

La valoración obtenida sirve como tipo de enajenación, si bien hay que tener en cuenta algunas especialidades (art. 111 del RGRSS):

a) Si sobre los bienes de que se trate existen cargas o gravámenes de carácter real, sirve de tipo para la enajenación la diferencia entre el valor de los bienes y el de las cargas o gravámenes anteriores que sean preferentes al derecho anotado de la Seguridad Social.

b) Cuando las cargas o gravámenes preferentes absorban o excedan el valor fijado al bien, sirve de tipo para la enajenación el importe de lo adeudado si no supera el valor fijado al bien; en caso contrario, sirve de tipo de enajenación el valor del bien.

6.2. FORMAS DE ENAJENACIÓN DE BIENES EMBARGADOS

Los bienes embargados pueden ser enajenados mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) La subasta pública constituye el procedimiento ordinario para la realización de los bienes embargados.

b) La enajenación por concurso puede ser autorizada por el director provincial de la TGSS cuando se trate de bienes muebles o semovientes y las circunstancias concurrentes, el volumen o el valor de tales bienes así lo aconsejen.

c) La adjudicación directa de bienes o derechos solo procede con carácter excepcional y en los supuestos previstos en el RGRSS.

Art. 113 RGRSS

La enajenación y la forma en que deba practicarse se decretará mediante providencia del titular de la dirección provincial a la que esté adscrita la unidad de recaudación ejecutiva competente para la ejecución forzosa del expediente de apremio, a propuesta de esta última.

No obstante, cuando los bienes que hayan de ser enajenados se encuentren ubicados o depositados en una demarcación territorial distinta a la de la dirección provincial en la que se tramite el expediente de apremio, el Director General de la

Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar, cuando las circunstancias así lo aconsejen, que la enajenación se practique por la dirección provincial en cuyo ámbito territorial radiquen o estén depositados dichos bienes.

Art. 115 RGRSS

6.2.1. Enajenación por subasta

6.2.1.1. Providencia de subasta

La providencia por la que se decreta la venta por subasta se ha de notificar deudor, a su cónyuge, al depositario de los bienes embargados, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoratícios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.

Cuando se trate de subastar el derecho de traspaso del local de negocio o el derecho de cesión del contrato de arrendamiento, la notificación se efectuará, además, al arrendador, al cedente o al administrador de la finca cuando proceda, con los requisitos y a los efectos previstos en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos

Urbanos.

En todas las notificaciones se hará constar que, en cualquier momento anterior al de la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad de la deuda perseguida, incluidos el recargo, intereses y las costas del procedimiento.

La providencia ha de indicar, necesariamente:

- El plazo para presentar ofertas, que será al menos de un mes.
- El día, hora y lugar en que estas se harán públicas.
- El tipo de subasta.

6.2.1.2. Anuncio de la subasta

El anuncio de la subasta se publicará en el tablón de anuncios de la Seguridad Social situado en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, si bien cuando sea conveniente para el fin perseguido y resulte proporcionado con el valor de los bienes, el anuncio de la subasta puede publicarse también en medios de comunicación de gran difusión o en publicaciones especializadas.

En cuanto al contenido, se hará constar, entre otros extremos, los siguientes:

- a) Descripción de los bienes o lotes de bienes, su titularidad y tipo de subasta, así como lugar donde estén ubicados o depositados o los títulos de propiedad disponibles y días y horas en que podrán ser examinados.
- b) Expresión de las cargas, gravámenes, situaciones jurídicas y titulares de estos que, en su caso, afecten a los bienes y hayan de quedar subsistentes, sin aplicarse a su extinción el precio de la adjudicación.
- c) Plazo para la presentación de las posturas y lugar, día y hora de celebración de la subasta (extremos que se habrán hecho constar también en la providencia de subasta).
- d) Obligación de acompañar a cada postura cheque certificado, visado o conformado por el librado, extendido a nombre de la TGSS, por importe, en todo caso, del 25 % del tipo de subasta (constituye el depósito obligatorio para adquirir la condición de licitador).
- e) Posibilidad de presentar posturas verbales iguales o superiores al 75 % del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 % del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
- f) Advertencia de que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes si se hace el pago de la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento, y se

procederá, en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

g) Exhortación al deudor del derecho que le asiste a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo

120, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

h) Que la TGSS podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del RGRSS.

Art. 117 RGRSS

6.2.I.3. Licitadores

Pueden tomar parte, tanto en las subastas como en los concursos que convoque la TGSS, todas las personas que posean capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tengan para ello impedimento o restricción legal.

Están legalmente impedidos para ostentar la cualidad de licitador, con independencia de que posean plena capacidad de obrar con arreglo a derecho:

- El personal de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
- Los tasadores.
- Los depositarios de los bienes.
- Los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio.

Entre la convocatoria y el día hábil inmediatamente anterior a la celebración de la subasta, los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independiente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del documento nacional de identidad o, si se trata de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe, así como el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta, el licitador debe constituir el depósito mediante cheque nominativo a favor de la TGSS por importe, en todo caso, del

25 % del tipo establecido para la enajenación del bien de que se trate, certificado, visado o conformed por el librado, haciendo constar que se garantiza la existencia de fondos suficientes en la cuenta del librador y obligándose el librado a retener el importe para su pago hasta 10 días, como mínimo, posteriores a la fecha en que se hagan públicas las ofertas presentadas.

Tanto las ofertas como la constitución de los depósitos deberán realizarse, en todo caso, en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se tramite el expediente.

A efectos de posibles adjudicaciones, en el justificante que acredite haber presentado oferta se hará constar la hora y minuto en que ésta se haya realizado, así como el número de orden que le haya correspondido.

Art. 118 RGRSS

6.2.I.4. Constitución de la mesa de la subasta

La mesa de subasta está compuesta por el presidente, dos vocales y el secretario:

- Presidente. El director provincial de la TGSS o titular del órgano o unidad en quien delegue.

- El jefe de la URE que tenga a su cargo el expediente.
- El interventor delegado en la Dirección Provincial de la TGSS.
- Secretario. Un funcionario que a tal efecto designe el director provincial.

Cualquier miembro de la mesa puede ser sustituido por el funcionario que designe el director provincial de la TGSS y, en su caso, el interventor delegado.

6.2.1.5. Celebración de la subasta y adjudicación de los bienes

El acto de celebración de subasta comienza, previa constitución de la mesa, con la lectura pública de las relaciones de bienes o lotes de estos, seguida de una exposición de las condiciones reguladoras de la misma.

Con anticipación a que la mesa haga pública la existencia de posturas presentadas por escrito, cualquier persona interesada en participar en la licitación y que no hubiera presentado en plazo postura en sobre cerrado ni constituido el depósito necesario, puede manifestar su deseo de licitar verbalmente. En tal caso, las personas que así lo hayan manifestado podrán ser admitidas a participar en la subasta

si constituyen en el acto un depósito del 30 % del tipo fijado para la subasta, a cuyo fin se abrirá un plazo por el tiempo imprescindible para que los interesados en licitar constituyan el depósito necesario, advirtiéndoles que, en tal caso, se entenderá ofrecida una postura igual al 75

% del tipo de subasta. No será admitida como licitador ninguna persona desde que la mesa haya hecho pública la existencia de posturas presentadas por escrito.

Hecha pública por la presidencia la existencia o no de ofertas presentadas por escrito, con indicación de los lotes o bienes a que afecten, con carácter previo a la apertura de los sobres que las contengan convocará a los licitadores para que formulen de viva voz posturas iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación, con la participación, en su caso, de los que presentaron su oferta en sobre cerrado, que se identificarán en este momento, y se anunciarán por el secretario las sucesivas posturas que vayan haciéndose con sujeción a los tramos fijados. La puja se dará por terminada cuando, repetida hasta por tercera vez la más alta, no haya quien la supere, adjudicándose el bien al mejor postor, si no hubiese ofertas en sobre cerrado.

Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el dos por ciento del tipo de subasta.

Si se hubiesen presentado ofertas en sobre cerrado, y concluida la formulación de ofertas verbales, el secretario procederá a la apertura de los sobres presentados y expondrá ante la mesa y en voz alta las pujas que se hubiesen efectuado siempre que superen la postura máxima alcanzada verbalmente por cualquier licitador.

Hecha pública la postura más alta, se declara adjudicado el bien o lote de bienes al mejor postor y si coincidiesen como mejor postura varias de las ofertadas, se da preferencia en la adjudicación a la presentada por escrito, y si concurriesen dos de esta naturaleza, a la registrada en primer lugar.

En caso de que no se hubieran realizado posturas verbales, el secretario expondrá ante la mesa y en voz alta las posturas que se hubiesen realizado por escrito, observándose las siguientes reglas para la adjudicación de los bienes subastados:

- a) Se aprobará el remate en favor de la mejor postura, cuando esta supere el 60 por ciento del tipo de la subasta o cuando, siendo inferior, cubra al menos el importe de la deuda, incluyendo recargos, intereses y costas causadas. En este último caso y tratándose de bienes inmuebles, no procederá su adjudicación cuando la mejor postura sea inferior al 25 por ciento del tipo de subasta.
- b) Si coincidiesen como mejor postura varias de las ofertadas, se dará preferencia en la adjudicación a la registrada en primer lugar.

c) Si la mejor postura fuera inferior al 75 por ciento del tipo de subasta y no cubriese el importe de la deuda, el deudor podrá presentar a un tercero que la mejore al menos hasta dicho límite y que acredite el ingreso íntegro del importe ofrecido en el plazo de tres días hábiles; en este caso, se aprobará el remate en favor del tercero.

Sin interrupción, en forma sucesiva y en las mismas condiciones, se irán subastando los lotes o bienes por el orden establecido y, si para alguno no hubiera postor, se pasará al que siga. El acto se dará por terminado tan pronto como con el importe de los bienes adjudicados se cubra la totalidad de las deudas exigibles al deudor, incluido el principal, los recargos, los intereses y las costas.

Concluido el acto, el secretario de la mesa procederá a devolver los depósitos que se hubiesen constituido, conservando los presentados por los adjudicatarios, a quienes prevendrá para que ingresen la diferencia hasta el precio de la adjudicación en el plazo de los cinco días hábiles siguientes.

El adjudicatario podrá ceder su derecho a un tercero que no incurra en prohibición de licitar, mediante comparecencia de ambos ante la Dirección Provincial en el plazo establecido en el apartado anterior, acreditando haber efectuado el pago del precio de adjudicación.

Si el adjudicatario no completase el pago en dicho plazo por los medios señalados en el anuncio de la subasta, perderá el importe del depósito constituido, que se ingresará en firme en la cuenta de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad

Social, y quedará obligado a resarcirle de los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.

Finalizada la subasta, se levantará acta en la que se hará constar el desarrollo, incidencias y resultados de la subasta, que será suscrita por todos los miembros de la mesa. En el supuesto previsto en el apartado 5.d), se designará adjudicatario provisional, a resultas del derecho que asiste al deudor, al postor que realizó la oferta más ventajosa.

No perjudicará al adjudicatario el pago de la deuda apremiada efectuado con posterioridad a la adjudicación de los bienes enajenados.

6.2.1.6. Celebración de segunda subasta

Los bienes subastados que no resulten adjudicados, o aquellos respecto de los que no se satisfaga en el plazo establecido el precio de remate, serán objeto de una segunda subasta que se celebrará en las mismas condiciones que la primera, sin perjuicio de la aplicación de las siguientes reglas:

a) Se aprobará el remate en favor de la mejor postura, cuando esta supere el 50 por ciento del tipo de la subasta o cuando, siendo inferior, cubra al menos el importe de la deuda, incluyendo recargos, intereses y costas causadas. En este último caso y tratándose de bienes inmuebles, no procederá su adjudicación cuando la mejor postura sea inferior al 25 por ciento del tipo de subasta.

b) También podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 50 por ciento y que no cubra el importe adeudado, siempre que supere al menos el 25 por ciento del tipo de subasta, mediante resolución motivada del director provincial de la

Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Si coincidiesen como mejor postura varias de las ofertadas, se dará preferencia en la adjudicación a la registrada en primer lugar.

d) Si la mejor postura fuera inferior al 75 por ciento del tipo de subasta y no cubriese el importe de la deuda, el deudor podrá presentar a un tercero que la mejore al menos hasta dicho límite y que acredite el ingreso íntegro del importe ofrecido en el plazo de tres días hábiles; en este caso, se aprobará el remate en favor del tercero.

Si la segunda subasta resultase desierta y los bienes no se adjudicasen a la Tesorería

General de la Seguridad Social por los trámites previstos en la sección segunda de este capítulo, serán devueltos al apremiado o, en su caso, a quien conste como titular del bien o derecho objeto de enajenación, procediéndose al levantamiento del embargo salvo que el director provincial, atendidas las circunstancias concurrentes, acuerde su enajenación mediante adjudicación directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 bis.

6.2.1.7. Derecho de tanteo a favor de la TGSS

El RGRSS (art. 121) contempla el derecho de tanteo de la TGSS que se ejerce respecto de bienes que hayan sido sometidos a enajenación y hayan resultado adjudicados, y que se diferencia del derecho de

adjudicación que puede ejercerse respecto de bienes embargados que no se hubieran adjudicado en los procedimientos de enajenación que regula dicho reglamento, en tanto que en el derecho de tanteo, se faculta a la TGSS para adquirir con carácter preferente bienes en fase pre adquisitiva que se fuesen a enajenar en favor de un tercero, pagando la misma cantidad que ese tercero daría por ellos.

La dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará

el bien licitado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se le devolverá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

6.2.1.8. Actuaciones posteriores a la adjudicación

Con carácter general, una vez pagado el precio de remate en el plazo establecido, el director provincial de la TGSS ha de emitir certificado de la adjudicación, en el que hará constar:

- La aprobación del remate y la identificación del adjudicatario.
- La descripción de los bienes enajenados y las cargas y gravámenes a que estuvieran afectos.
- La identificación del deudor.
- El importe de las deudas objeto de ejecución y el valor de adjudicación del bien.

Si el adjudicatario solicita el otorgamiento de escritura de venta del inmueble adjudicado, con carácter previo al otorgamiento de la escritura se remite el expediente al servicio jurídico para que se emita el preceptivo informe, que debe ser formulado en el plazo de 5 días a partir de la fecha de recepción del expediente de referencia.

Una vez devuelto el expediente por el servicio jurídico, con informe de haberse observado las formalidades legales en el procedimiento de apremio, deben ser otorgadas las escrituras de venta de los inmuebles que hubieran sido enajenados, dentro de los 15 días siguientes, previa citación a los deudores o sus representantes si los hubiese, o por edicto si así procede.

Asimismo, se ha de expedir mandamiento de cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores a la correspondiente anotación de embargo con relación a los créditos ejecutados.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, son siempre a cargo del adjudicatario.

Por último, salvo que existiera embargo u orden de retención, el sobrante del precio obtenido en la subasta, si los hubiere, se ha de entregar al apremiado o, en su caso, a quien conste como titular del bien o derecho objeto de enajenación.

6.2.2. Enajenación por concurso

En la enajenación por concurso, la providencia en que se apruebe ha de especificar el lugar en que deban presentarse las proposiciones, la fianza que se debe prestar y la forma de pago; además puede establecer que la enajenación se realice mediante una sola licitación verbal, sin admitirse posturas en sobre cerrado.

Transcurridos 5 días hábiles desde la finalización del plazo de admisión de proposiciones, el director provincial de la TGSS procede a adjudicar el concurso o a declararlo desierto. La adjudicación, en su caso, se efectúa a favor de la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta no solo el aspecto económico, sino también el cumplimiento de las condiciones especiales exigidas en la convocatoria.

El adjudicatario no puede reservarse el derecho a ceder a terceros.

6.2.3. Enajenación mediante adjudicación directa

6.2.3.1. Reglas generales

El director provincial de la TGSS, excepcionalmente y en atención a las circunstancias concurrentes en cuanto al importe de la deuda, valor de los bienes y posibilidades de cobro, puede autorizar la enajenación mediante adjudicación directa de los bienes o derechos embargados y el mantenimiento de las anotaciones preventivas de embargo, en los siguientes supuestos:

- Cuando la segunda subasta quede desierta y los bienes o derechos no se adjudiquen a la TGSS.
- En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente.
- La providencia de autorización se ha de dictar, sin dilación, tan pronto como se tenga constancia de las razones que justifiquen esta forma de enajenación.

En el primer supuesto la autorización de enajenación mediante adjudicación directa deberá adoptarse en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la celebración de la segunda subasta, salvo que el Director General de la Tesorería General de la Seguridad

Social autorice un plazo superior

Autorizada la enajenación, en el plazo de los 6 meses siguientes se han de realizar las actuaciones conducentes a la adjudicación directa de los bienes y derechos en las mejores condiciones económicas, utilizándose para ello los medios que se consideren más ágiles y efectivos.

6.2.3.2. Adjudicación directa por quedar desierta la subasta

En el supuesto de que la segunda subasta quede desierta y los bienes o derechos no se adjudiquen a la TGSS, cabe la adjudicación directa de la misma la cual:

- No está sujeta a precio mínimo.
- Se formaliza mediante acta que suscribirán el presidente de la mesa y el adquirente.
- Los bienes o derechos se han de valorar con referencia a precios de mercado y se tratará de obtener, al menos, tres ofertas. Si las ofertas no alcanzan el valor señalado, pueden adjudicarse sin precio mínimo, en atención a las circunstancias concurrentes.
- la adjudicación directa se formaliza por resolución motivada del director provincial de la TGSS.
- El interesado que resulte adjudicatario no puede ceder su derecho a tercero.
- Si el trámite de su adjudicación directa hubiera transcurrido sin resultado, pueden adjudicarse a cualquier interesado que satisfaga un importe mínimo

igual al 25 % del tipo de enajenación que se fijó para la subasta, antes de que se acuerde, en su caso, su adjudicación a la TGSS.

Transcurrido el plazo de 6 meses sin haberse dictado acuerdo de adjudicación, se ha de dar por concluido este procedimiento de enajenación y, salvo que se acuerde su adjudicación a la TGSS, los bienes o derechos que no resulten adjudicados han de ser devueltos al apremiado o, en su caso, a quien conste como su titular, procediéndose al levantamiento del embargo.

6.2.4. Adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social

6.2.4.1. Normas generales.

1. Cuando alguno o algunos de los bienes embargados no se hubieran adjudicado en los procedimientos de enajenación previstos en los artículos precedentes, se podrá acordar la adjudicación

a la Tesorería General de la Seguridad Social de los que puedan ser de interés al Servicio Común para el cumplimiento de sus fines, en los términos y condiciones fijados en este artículo y en los siguientes.

2. A efectos de valoración, la adjudicación se realizará por valor igual al débito perseguido pero sin que exceda del 80 por ciento del valor que sirvió de tipo para la enajenación.

3. La adjudicación extinguirá las deudas hasta el importe del valor de la adjudicación, entregándose al deudor los justificantes correspondientes, y producirá el alta de los bienes adjudicados en el inventario de la Seguridad Social.

6.2.4.2. Adjudicación de bienes inmuebles

1. El Director General acordará la adjudicación de bienes inmuebles a la Tesorería

General de la Seguridad Social, a propuesta del director provincial, previo informe del servicio jurídico, cuando se justifique su conveniencia para uso administrativo o explotación patrimonial.

2. Acordada la adjudicación de inmuebles, se procederá a su inscripción en el

Registro de la Propiedad en virtud de certificación expedida por la Dirección Provincial de la Tesorería General, comprensiva de la resolución del Director General que acuerda la adjudicación, la descripción y ubicación de los bienes enajenados y las cargas y gravámenes a que estuvieran afectos, la identificación del deudor y el importe de las deudas objeto de ejecución, el valor de adjudicación del bien y demás circunstancias que sean precisas para su inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.

La certificación tendrá la eficacia suficiente para producir la inscripción o inmatriculación, en su caso, a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Practicados los asientos que procedan a nombre de la Tesorería General de la

Seguridad Social, el registrador de la propiedad devolverá a ésta el original de la certificación con anotación de sus honorarios.

3. Asimismo, la Dirección Provincial de la Tesorería General expedirá, en su caso, mandamiento de cancelación de las cargas posteriores con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

6.2.4.3. Adjudicación de bienes muebles

Respecto de los bienes muebles no enajenados y cuya adjudicación se presuma que pudiera interesar a la Tesorería General de la Seguridad Social, el Director Provincial podrá acordar su adjudicación a dicho servicio común, previa consulta, en su caso, al posible órgano usuario en función de la previsible utilidad que pudiera reportarle

7. CRÉDITOS INCOBRABLES

Conforme al artículo 129 del RGRSS, se consideran créditos incobrables los créditos que no hayan podido hacerse efectivos por haberse agotado el procedimiento de apremio seguido contra los bienes conocidos y embargables de los sujetos responsables.

Se entiende que concurre dicha circunstancia, cuando no existan más bienes del responsable de la deuda que aquellos respecto de los que ya se hubiesen agotado las posibilidades de enajenación forzosa, sin adjudicación a la propia TGSS o a un tercero.

No obstante, en tanto el sujeto responsable del pago de la deuda ejerza una actividad que determine la inclusión y alta de trabajadores en el campo de aplicación de cualesquiera regímenes de la Seguridad

Social, no procede la calificación de un crédito como incobrable.

La competencia para la declaración de un crédito como incobrable corresponde al director provincial u órgano en quien delegue, a propuesta del recaudador ejecutivo, que deberá acompañar los informes y actuaciones acreditativos de las circunstancias que lo justifiquen.

8. TERCERÍAS

8.1. CLASES DE TERCERÍAS

Dedica el RGRSS los artículos 132 al 135 a regular las tercerías, distinguiendo entre:

- a) Tercería de dominio, fundada en el dominio de los bienes del deudor.
- b) Tercería de mejor derecho, fundada en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio.

La resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio corresponde a la TGSS y su interposición ante dicho órgano es requisito previo para que puedan ejercitarse ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria (art. 39.1 del TRLGSS).

8.2. PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE LAS TERCERÍAS

La reclamación previa en tercería se formula por escrito ante la URE, acompañando los documentos originales en que el tercerista hunde su derecho, así como copia de estos, si desea que aquellos le sean devueltos, previo cotejo.

No se admitirán a trámite las reclamaciones previas en tercería si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

- a) Que la tercería haya sido interpuesta después de otorgado el documento público de venta, de realizada la entrega de los bienes muebles en cualquiera de sus modalidades o del acuerdo de adjudicación de los bienes a la Tesorería

General de la Seguridad Social, o tratándose de la de mejor derecho, después de que la unidad de recaudación ejecutiva haya recibido el precio de la venta.

- b) Cuando se trate de segunda o ulterior tercería que se funde en títulos o derechos que poseyera el tercerista al tiempo de interponer la primera.

8.3. TRAMITACIÓN

El recaudador ejecutivo calificará provisionalmente, sin perjuicio de la resolución que en definitiva se dicte, la tercería presentada conforme a lo previsto en el artículo precedente. Si fuera de mejor derecho, se proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes. Si fuera de dominio, la presentación producirá los siguientes efectos:

- a) Se adoptarán respecto del bien de que se trate las medidas de aseguramiento que mejor correspondan a su naturaleza y a las circunstancias concurrentes.
- b) Si los bienes objeto de la tercería no pudieran conservarse sin sufrir deterioro o quebranto, el recaudador ejecutivo elevará propuesta de enajenación a la

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Tomadas las medidas de aseguramiento procedentes, la unidad de recaudación ejecutiva suspenderá el procedimiento de apremio en cuanto a los bienes controvertidos, en tanto la tercería se resuelva, sin

perjuicio de que dicho procedimiento deba seguirse respecto al resto de los bienes y derechos del deudor.

Ultimados dichos trámites, la reclamación en tercería y los documentos que han de acompañarla se unirán al expediente de apremio y se remitirán a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social para su resolución. Si fuera de mejor derecho, se dará traslado de la reclamación previa al apremiado, al objeto de que pueda aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, especialmente los relativos a la cuantificación y subsistencia del crédito del tercerista.

8.4. RESOLUCIÓN

La reclamación en tercería se resolverá, previa la práctica de la prueba que pueda estimarse oportuna, por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día en que se promovió.

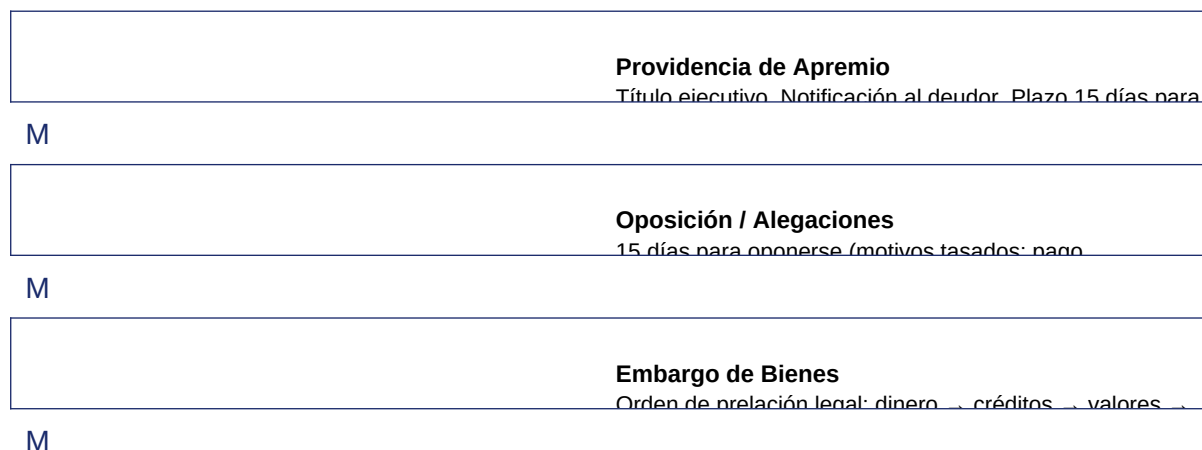
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada a efectos de formular la correspondiente demanda ante los órganos jurisdiccionales del orden civil.

Si se dictase resolución estimatoria de la tercería de dominio, se alzaré el embargo trabado sobre el bien de que se trate, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento de apremio sobre otros bienes del apremiado. Si se estimase la tercería de mejor derecho, se hará entrega al tercerista del importe en su caso obtenido de la enajenación, hasta la cantidad suficiente para cubrir el crédito preferente.

Transcurridos 20 días a contar desde la notificación de la resolución recaída o, en su caso, desde el día en que presuntamente se entienda desestimada la tercería con arreglo al apartado 1, proseguirán los trámites del procedimiento de apremio que quedaron en suspenso, salvo que el tercerista justifique documentalmente la interposición de demanda judicial ante los órganos jurisdiccionales del orden civil en relación con la tercería presentada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

I INFOGRAFÍAS Y ESQUEMAS DEL TEMA

I PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA



Enajenación

Subasta, concurso de acreedores o adjudicación directa

M

5**Crédito Incobrable**

Baja provisional del crédito. Rehabilitación posible en 4 años si aparecen bienes.

ORD EN	BIEN EMBARGABLE	OBSERVACIONES
1º	Dinero efectivo o en cuentas	Más líquido, inmediato
2º	Créditos, efectos, valores	Realizables a corto plazo
3º	Joyas y objetos de arte	Tasación pericial previa
4º	Rentas en especie	Arrendamientos, frutos
5º	Bienes muebles	Vehículos, maquinaria
6º	Bienes inmuebles	Tasación registral
7º	Intereses, rentas, frutos	Rendimientos periódicos
8º	Sueldos y salarios	Inembargabilidad parcial (SMI)
9º	Créditos a largo plazo	Plazo superior a 6 meses

II ERRORES FRECUENTES EN EXAMEN**Error:** La oposición a la Providencia de Apremio puede basarse en cualquier motivo**Correcto:** Los motivos son TASADOS: pago, prescripción, aplazamiento vigente, error, falta notificación**Error:** El salario completo del trabajador puede ser embargado**Correcto:** El salario hasta el SMI es INEMBARGABLE; el exceso tiene escala de porcentajes

PREGUNTAS TIPO TEST · TEMA 6

1. ¿Cuál es el título ejecutivo que inicia la vía ejecutiva de la SS?

a) Acta de infracción

b) Providencia de Apremio

c) Diligencia de embargo

d) Resolución de apremio

La Providencia de Apremio (PA) es el título que inicia la vía ejecutiva. Tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial.

2. ¿Cuántos días tiene el deudor para pagar voluntariamente desde la notificación de la PA?

a) 5 días hábiles

b) 10 días naturales

c) 15 días hábiles

d) 30 días naturales

Una vez notificada la PA, el deudor tiene 15 días hábiles para pagar con el recargo del 20%. Pasado ese plazo, se procede al embargo.

3. En el orden de embargo, ¿qué se embarga en primer lugar?

a) Bienes inmuebles

b) Bienes muebles

c) Dinero efectivo o en cuentas

d) Créditos a largo plazo

El orden de prelación comienza por el dinero (efectivo o en cuentas) por ser el bien más líquido, y termina con los créditos a largo plazo.

4. ¿Cuál de estos NO es un motivo válido de oposición a la Providencia de Apremio?

a) Pago de la deuda

b) Prescripción de la acción de cobro

c) Insolvencia del deudor

d) Aplazamiento en vigor

La insolvencia NO es motivo de oposición. Los motivos son tasados: pago, prescripción, aplazamiento vigente, falta de notificación y error material.

5. ¿Cuándo se declara un crédito como incobrable? a) Tras 2 años sin cobrar

b) Cuando el deudor fallece

c) Cuando se agotan los bienes embargables y el deudor es insolvente

d) Automáticamente tras la subasta fallida

La baja como incobrable es provisional: si en 4 años aparecen bienes, se rehabilita el crédito y se continúa el procedimiento.

FICHA RESUMEN · TEMA 6

I TÍTULOS EJECUTIVOS

Providencia de Apremio → título ejecutivo principal

- › Actas de liquidación de cuotas firmes
- › Resoluciones de procedimiento sancionador
- › Certificaciones de deuda de la TGSS
 - › Recargo adicional por vía ejecutiva: 20% (total 35%)

I BIENES INEMBARGABLES

- › Salario mínimo interprofesional (SMI)
- › Bienes de uso personal indispensable
- › Enseres domésticos básicos
- › Libros e instrumentos profesionales necesarios

Pensiones no superen el SMI

I MOTIVOS DE OPOSICIÓN (TASADOS)

1. Pago o extinción de la deuda

- › 2. Prescripción de la acción de cobro
- › 3. Aplazamiento de la deuda en vigor
- › 4. Falta de notificación PA
- › 5. Error aritmético o material
- › Plazo alegaciones: 15 días hábiles

I PLAZOS VÍNCULO EJECUTIVO

- › 15 días → pago voluntario desde Prov. Apremio
- › 15 días → plazo alegaciones oposición
- › 10 días → plazo desde diligencia embargo
- › 4 años → prescripción (baja como incobrable)

Subasta: mínimo 3 anuncios con 20 días antelación